

1500313-81.2021.8.26.0637

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

Comarca: Tupã

Foro: Foro de Tupã

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/06/2022

... alguns indivíduos estavam realizando tráfico de drogas. Chegaram no local e os indivíduos tinham saído da praça. Um informante asseverou que era costume o réu se encontrar na praça realizando tráfico. Fizeram patrulhamento e encontraram três indivíduos a quatro quarteirões do local. Com o réu foi encontrado dois pedaços de maconha e um frasco pequeno com maconha, mais ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupã

Foro de Tupã

Vara Criminal

Rua Colômbia, 200, . - Jardim América

CEP: 17605-900 - Tupã - SP

Telefone: (14) 3496-8033 - E-mail: tupacr@tjsp.jus.br

1500313-81.2021.8.26.0637 - lauda

C O N C L U S ã O

Em 30 de junho de 2022 faço conclusão destes autos ao(à) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA, MM. Juiz(a) de Direito.

SENTENÇA

Processo nº:

1500313-81.2021.8.26.0637

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDUARDO RUFINO NEHRING

Vistos.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de EDUARDO RUFINO NEHRING por supostamente ter praticado os fatos descritos na denúncia:

"1-.) Consta do incluso INQUÉRITO POLICIAL que, no dia 14 de março de 2021, por volta das 19h00min, na Rua Augusto Carlino, nº 10, Vila Faut, nesta Cidade e Comarca de Tupã/SP, EDUARDO RUFINO NEHRING, qualificado às fls. 28/29, transportava e trazia consigo, para posterior entrega a consumo de terceiros, 04 (quatro) porções de maconha, com peso líquido de 40,87 gramas (peso bruto 85,05g) - cf. auto de exibição e apreensão de fl. 16/17, e laudo pericial de substâncias entorpecentes de fls. 25/27 -, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. A referida substância causa dependência psíquica e consta da Lista de Substâncias Entorpecentes e Psicotrópicas de Uso Proscrito no Brasil, publicada em anexo à portaria SVS/MS 344/98.

2-.) Consta, ainda, que após os fatos acima, no mesmo dia, na Rua Antônio Castilho, nº 21, bairro Vila Abarca, nesta Cidade e Comarca de Tupã/SP, EDUARDO RUFINO NEHRING, qualificado às fls. 28/29, guardava e tinha em depósito, para posterior entrega a consumo de terceiros, 02 (dois) comprimidos de "ectasy", com peso bruto de 5.2 gramas- cf. auto de exibição e apreensão de fl. 16/17, sem autorização e em

desacordo com determinação legal e regulamentar. A referida substância causa dependência psíquica e consta da Lista de Substâncias Entorpecentes e Psicotrópicas de Uso Proscrito no Brasil, publicada em anexo à portaria SVS/MS 344/98.

O acusado resolveu praticar o crime de tráfico de drogas nesta cidade. Para tanto, as substâncias ilícitas eram adquiridas de fornecedor não identificado, mantidas em seu poder e, após, comercializadas ao consumo de terceiros.

Consta dos autos que, por ocasião dos fatos, policiais militares receberam informações, via COPOM, de que um indivíduo (o denunciado) estava praticando o tráfico de drogas nas imediações da praça da igreja "São Judas".

Ocorre que, ao se deslocarem até o local indicado não encontraram o denunciado, sendo informados por um morador das cercanias que tal indivíduo (EDUARDO) frequentava a praça aos finais de semanas, a fim de comercializar entorpecentes e que ele havia acabado de deixar a praça tomando a direção da empresa "Granol", levando com ele uma mochila escolar.

Assim, os policiais se dirigiram até a referida empresa, e encontraram o denunciado, na companhia de outras duas pessoas, abordando-os.

Em revista pessoal no denunciado, os policiais encontraram a quantia de R\$ 230,00, um aparelho celular, um recipiente plástico contendo maconha e 02 "tabletes" de maconha e uma pequena porção da mesma substância.

As outras duas pessoas que estavam na companhia do denunciado, identificados como RENAN e ALEXANDRE, também foram revistados, e com este último foi encontrado um recipiente contendo uma pequena "porção" de "maconha", tendo ele afirmado ter comprado o entorpecente, há poucos instantes, de Eduardo, pelo valor de R\$ 20,00 (fl. 06).

RENAN ao ser indagada confirmou que em data anterior também adquiriu drogas de EDUARDO (fl. 08).

Ao ser questionado, o denunciado afirmou que não havia drogas em sua residência, contudo, os policiais militares o conduziram até sua residência e, após autorização do genitor do increpado, ingressaram no imóvel.

Segue que, no quarto do denunciado, dentro de uma cômoda, os policiais encontraram uma balança de precisão e dois comprimidos de "ectstasy".

As drogas, a quantidade em dinheiro, o aparelho telefônico e a balança de precisão foram apreendidos (cf. auto de exibição e apreensão de fl. 16/17).

A droga sintética (Ecstasy) foi encaminhada ao Instituto de Criminalística - Equipe Tupã, e posteriormente remetida para a Equipe de Marília, a fim de ser submetida à análise, motivo pelo qual, o laudo ainda não foi elaborado, e será apresentado oportunamente.

As demais substâncias foram submetidas a exame pericial e revelou que se tratavam de TETRAHIDROCANNABINOL (THC) (fls. 25/27).

O laudo definitivo será apresentado posteriormente.

Assim, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, a balança de precisão encontrada no quarto do denunciado, as informações prévias obtidas pelos policiais militares em relação ao comércio de entorpecentes praticado pelo denunciado, os relatos das testemunhas, somadas às circunstâncias da prisão, denotam que os entorpecentes seriam destinados a posterior entrega ao consumo de terceiros."

A denúncia foi recebida em 29/09/2021 (fls. 128/130).

Devidamente citado, o réu apresentou resposta à acusação. Não foi concedida absolvição sumária.

Na audiência de instrução e julgamento, nesta data, foram ouvidas testemunha(s), sendo, após, interrogado o réu.

Na fase do artigo 402 do CPP, as partes nada requereram.

Em alegações finais orais o Ministério Público requereu a condenação e a Defesa pugnou pela nulidade das provas, absolvição e, subsidiariamente, desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas.

Após alegações finais orais gravadas via audiovisual, passei à sentença.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

A Defesa alega nulidade em descumprimento da Súmula 11 do STF, contudo, razão não lhe assiste. O próprio Supremo Tribunal Federal delineou algumas exceções. A alguma

pode ser utilizada pelos policiais se tiver necessidade comprovada. No caso em tela, verifico que houve cautela e resguardo da segurança pública por parte das autoridades policiais no que tange ao uso das algemas.

A Defesa alega nulidade das provas, haja vista a ausência de alegação do direito ao silêncio pelos policiais militares, contudo, razão não lhe assiste. A condenação foi baseada em outras provas, diversas da suposta alegação do réu quando de sua prisão em flagrante. Portanto, não verifico ocorrência de prejuízo, uma vez tratar-se de nulidade relativa, conforme entendimento do TJSP.

Por sua vez, também não há nulidade na busca domiciliar, posto que houve consentimento para o acesso à residência.

No julgamento do HC 598.051 - SP, a Sexta Turma do STJ definiu que o consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados ao crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação. A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato.

Os depoimentos dos policiais devem prevalecer, pois não há elementos concretos que afastam a presunção de veracidade. O genitor do réu franqueou o acesso.

Presentes os pressupostos processuais, bem como as condições da ação, e não havendo nenhuma nulidade a ser sanada de ofício, passo ao exame do mérito.

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade resta-se comprovada por meio do termo de ocorrência; auto de prisão em flagrante; auto de apreensão de fls. 16/17; laudos periciais de fls. 25/27, 95/98 e 99/104; bem como pela prova oral colhida em Juízo.

A autoria delitiva também resta-se demonstrada, sobretudo pela prova oral colhida em Juízo.

A testemunha ELCIO JOSE BERTHOLDO, policial militar, em seu depoimento judicial, relatou que apareceu uma ocorrência de que alguns indivíduos estavam realizando tráfico de drogas. Chegaram no local e os indivíduos tinham saído da praça. Um informante asseverou que era costume o réu se encontrar na praça realizando tráfico. Fizeram patrulhamento e encontraram três indivíduos a quatro quarteirões do local. Com o réu foi encontrado dois pedaços de maconha e um frasco pequeno com maconha, mais R\$230,00 em dinheiro. Com outro indivíduo de nome Alexandre foi localizado outro frasco contendo maconha e R\$25,00. Sendo que este indivíduo relatou que tinha realizado a compra da droga com o réu. O terceiro indivíduo de nome Renan também asseverou que realizava compra de droga. O réu disse que tinha mais drogas em casa. Em sua casa foi apreendido uma balança de precisão e dois comprimidos de ecstasy. O pai do réu franqueou a entrada dos policiais. O morador que estava na praça repassou as vestes que o réu se encontrava, bem como relatou que este estava com uma mochila.

Outrossim, nem se diga que os depoimentos prestados pelos Policiais Militares são indignos ou suspeitos de credibilidade, eis que não possuem motivo algum para incriminar falsamente o denunciado. Além disso, nada há nada de concreto nos autos que pudesse desmerecer essa prova. Assim já se manifestou o Colendo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 73518/SP, 1ª T., Relator Ministro Celso de Mello, j. 26/03/96, DJe 18/10/96). Ademais, a Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de os policiais que participaram das diligências ou da prisão em flagrante serem ouvidos como testemunha. (RHC 108.586, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 9-8-2011, 1ª T, DJE de 8- 9-2011). No mesmo sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Habeas Corpus 223086/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 19/11/2013.

É neste mesmo sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: TJ-SP - APL: 00128093120148260196 SP 0012809-31.2014.8.26.0196, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 06/12/2016, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/12/2016; TJ-SP - APR: 00000257420178260274 SP 0000025-74.2017.8.26.0274, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 29/10/2020, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/10/2020.

A testemunha ALEXANDRE DO PRADO CARDOSO, em seu depoimento judicial, relatou que passou no bar e foi até a praça. Estava na praça junto com o réu. Um pouco mais acima, a polícia realizou a abordagem. Asseverou que comprou maconha do réu no dia dos fatos. No começo o réu não queria vender, aí após insistência o réu realizou a venda. Comprou R\$20,00 de maconha. A droga estava em um pote de sua propriedade. Não lembra se deu uma nota de R\$20,00 ou duas notas de R\$10,00. O Renan apareceu posteriormente.

A testemunha RENAN RODRIGUES FERREIRA, em seu depoimento judicial, relatou que tinha saído de casa e encontrou o réu e Alexandre na praça. Subiram alguns quarteirões para fumarem maconha. Foram abordados pela polícia militar próximo a Granol. Deram voz de prisão para o réu. Na época que saíam juntos, em algumas vezes, dava quantia de dinheiro para o réu intermediar a compra de drogas, para evitar contato direto com outros traficantes.

A testemunha IGOR QUINTANA LAUREANO, ouvido como informante, em seu depoimento judicial, relatou que comentou que o réu iria encontrar Alexandre na praça e que após iria até sua casa. O réu não apareceu e mais tarde Alexandre contou o acontecido. Relatou que não presenciou os fatos. Ninguém nunca comprava droga um do outro.

Interrogado judicialmente, o réu negou os fatos. Disse que Alexandre e Renan tinham comprado drogas de outras pessoas. Estava sem dinheiro na época. Ficou sabendo que ali perto estava tendo "Skank" in natura, foi tentar comprar. Comprou e sobrou R\$220,00. Combinou com Alexandre de encontrar na praça. Tinha um cigarro de maconha e Alexandre também. Posteriormente Renan chegou na praça, e resolveram ir até Granol para fumarem maconha. O traficante lhe entregou três pacotes. Abriu dois e colocou em recipientes. Comprou quantidade maior para não encontrar traficantes. Cada um acendeu um baseado e os policiais chegaram. Mostrou as drogas para os policiais. Foi algemado e ficou na viatura preso sob sol. Disse que a prisão se deu às 15h00. Um policial disse para o réu confessar o crime. Seu pai não franqueou a entrada. Foi encontrada uma balança digital e dois comprimidos de ecstasy que tinha comprado no réveillon. Renan e Alexandre eram amigos próximos. Sua irmã quem atendeu os policiais e tinha 15 anos na época.

Esse é o conjunto probatório, por meio do qual os fatos estão cabalmente provados. Tem-se, portanto, não apenas indícios, mas sim um firme e uníssono conjunto probatório que permite concluir, que o acusado cometeu o crime pelo qual foi denunciado.

No caso em tela, a testemunha Alexandre asseverou que comprou droga do réu no dia dos fatos, ademais, a testemunha Renan disse que já teria deixado dinheiro com o réu para que este intermediasse a compra de maconha. Ademais, na casa do réu foi encontrada uma balança digital e duas porções de ecstasy.

Portanto, resta-se atestada a condição de traficante com relação ao réu.

As circunstâncias do flagrante e a quantia em dinheiro, cuja origem lícita não foi demonstrada aos autos, são compatíveis com o tráfico de drogas, o que comprova a mercancia perpetrada pelo réu.

Inequívoco que havia a finalidade mercantil da droga. Com efeito, faz-se necessário ressaltar, inicialmente, que a demonstração da destinação comercial das drogas não está imprescindivelmente vinculada à flagrância de ato de mercancia de narcóticos.

Não se pode olvidar que para configuração do crime de tráfico não se faz necessário que sejam presenciados atos de comercialização ou movimento de usuários. E esta desnecessidade ocorre em razão do tráfico de entorpecentes ser um delito de ação múltipla, admitindo várias condutas, como, "ter em depósito", "guardar", "transportar" e "trazer consigo" a substância entorpecente para fins de tráfico.

É neste sentido a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: TJ-SP - APR: 00020744320158260441 SP 0002074-43.2015.8.26.0441, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 18/12/2020, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/12/2020; TJ-SP - APR: 00662402520178260050 SP 0066240-

25.2017.8.26.0050, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 19/01/2021, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/01/2021.

O termo drogas representa um branco a ser preenchido por norma específica. A Portaria SVS/MS n. 344/1998, em seu anexo, traz a lista de substâncias

entorpecentes. Verifico que as substâncias apreendidas (MDA e THC) constam no rol. Portanto, se enquadra no conceito de droga.

O crime de tráfico de drogas é de conteúdo múltiplo e alternativo; a incidência em apenas uma das condutas nele enumeradas para configura a prática delitiva. Se da prova judicial denota-se a ocorrência de qualquer uma das condutas descritas no tipo penal, a condenação por prática do tráfico de drogas é imperativa, satisfeitas a autoria e materialidade.

Com relação ao pedido de desclassificação para o crime de posse, razão não assiste à Defesa. Pelas circunstâncias do caso concreto verifico que a conduta do réu se enquadra no artigo 33, caput da Lei de Drogas, e não no artigo 28. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal o Juiz deverá analisar os requisitos do § 2º do artigo 28 da Lei de regência. No caso em tela, a testemunha Alexandre asseverou que comprou maconha do réu no dia dos fatos. Ademais, foi apreendida na casa do réu balança de precisão. Razão pela qual não há como se proceder à desclassificação. É neste sentido o entendimento do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: TJ-SP - APR: 00080935920178260291 SP 0008093-59.2017.8.26.0291, Relator: Ruy Alberto Leme Cavaleiro, Data de Julgamento: 20/02/2020, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/02/2020; TJ-SP - APR: 15031182420188260536 SP 1503118-24.2018.8.26.0536, Relator: Gilberto Ferreira da Cruz, Data de Julgamento: 01/10/2020, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/10/2020; TJ-SP - APR: 00012106020178260594 SP 0001210-60.2017.8.26.0594, Relator: Ivana David, Data de Julgamento: 26/02/2019, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/03/2019.

O acusado era, ao tempo dos fatos, imputável, tinha plena consciência da antijuridicidade de sua conduta, bem como não há nenhuma excludente de ilicitude ou de culpabilidade que possa beneficiá-lo.

As provas são seguras e não deixam dúvidas que o acusado cometeu a conduta descrita na denúncia, devendo responder penalmente pelo praticado.

Assim, dos elementos informativos colhidos na investigação policial e, principalmente, da prova judicializada, não restam dúvidas quanto à prática do crime em questão, sendo imperiosa a aplicação de sanção penal.

Destarte, a prova oral colhida, desse modo, dá conta da autoria narrada na denúncia, sendo certo que o réu praticou o crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena, nos termos do artigo 68 do CP:

Primeira fase: Não há circunstância judicial negativa, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 05 anos de reclusão, e 500 dias-multa.

Segunda fase: Não há atenuantes ou agravantes. Razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada.

Terceira fase: Concorre uma causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. Verifico que o réu é primário, possui bons antecedentes, não se dedica à atividade criminosa, tampouco integra organização criminosa. Razão pela qual a aplicação a minorante do tráfico privilegiado é medida de rigor. Pelas circunstâncias do caso concreto, a pena deverá ser reduzida em 1/6 a 2/3.

O legislador não estipulou qual seria o critério para fixar o quantum da redução, portanto, cabe ao Magistrado a estipulação. Neste caso, entendo que deve ser analisada as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, especialmente, o disposto no art. 42 da Lei de Drogas. Portanto, com base nas circunstâncias do caso concreto, diminuo a pena provisória em 2/3, fixando a pena definitiva em 01 ano e 08 meses de reclusão, e 166 dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, posto que ausentes elementos acerca da capacidade econômica dos réus, nos termos dos artigos 49, §1º e 60, caput, ambos do CP.

Fixo o regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, §2º do CP.

CABÍVEL a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, posto que o condenado preenche os requisitos legais. Portanto, consoante artigo 44, § 2º, do CP, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo, a serem especificadas pelo juízo da execução penal.

Em razão da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, resta prejudicada a análise da suspensão do artigo 77, CP.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia para CONDENAR o réu como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, às penas de 01 ano e 08 meses de reclusão a serem cumpridas em regime inicialmente aberto, e 166 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Substituo a pena privativa de liberdade nos termos acima fixados.

Deixo de decretar a prisão preventiva, por ausência dos pressupostos legais.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, consoante artigo 804 do CPP.

Proceda-se à destruição do restante da droga apreendida, nos termos do artigo 72 da lei 11343/06, se o caso.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão: Proceda-se ao recolhimento da pena pecuniária, nos termos do artigo 686 do CPP e do artigo 50 do CP;

Comunique-se a Justiça Eleitoral para cumprimento da determinação do artigo 15, III da CF/88; Oficie-se ao IIRGD dando ciência acerca desta decisão; Expeça-se guias definitivas de execução penal.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Sentença lida e publicada em audiência, saindo as partes dela intimadas.

Tupã, 30 de junho de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA